III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de una planta discontinua de aglomerado en caliente para fabricación, venta y distribución de aglomerado en paraje Descuento parcela 91 polígono 25 en el término municipal de Ontígola (Toledo) (expediente: PRO-TO-24-3406), situado en el término municipal de Ontígola (Toledo), cuya promotora es Extranfer 97, SL. [2026/7948]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (y sus modificaciones), en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto se encuadra en la Ley 2/2020, concretamente en el Anexo III. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª; Grupo 3. Perforaciones, dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado i) Plantas de hormigón y plantas de aglomerado asfáltico, de carácter permanente.

La evaluación del expediente compete a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo por delegación de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. - Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto. Información aportada por el promotor

El promotor del proyecto es Extranfer 97, S.L., actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Ontígola (Toledo).

1.1 Objeto y ubicación

El objeto del proyecto consiste en la instalación de una planta de aglomerado en caliente de carácter permanente para la fabricación, venta y distribución de aglomerado.

Las actuaciones proyectadas se localizan en el polígono 25, parcela 91 del término municipal de Ontígola (Toledo), cuyas coordenadas U.T.M. del centro del emplazamiento son X: 452.460 Y: 4.425.170, Z: 620 huso 30. La identificación catastral de la parcela es 45124A025000910001XA.

La localización de la parcela se sitúa a unos 3 km al sur de la localidad de Ontígola, concretamente en el paraje “Descuento”, colindante a la vía de servicio de la Autovía A4 (Madrid-Cádiz) situándose en las inmediaciones de un nudo desde donde se accede a todas ellas de forma directa.

Urbanísticamente, la parcela indicada queda clasificada como suelo no urbanizable, con una superficie construida de 7.030 m^2 y con uso principal industrial, siendo su superficie catastral total 22.182 m^2.

La planta de aglomerado se ubicará a unos 3 Km del núcleo urbano de Ontígola.

1.2 Construcciones y suministros.

Para el desarrollo de la actividad se utilizará un área donde anteriormente se desarrollaban otros usos industriales (muelles de carga de un centro logístico), por lo que se aprovecharán algunas estructuras y accesos ya existentes. Se dispondrán las siguientes instalaciones:

- Planta para la fabricación de aglomerado de la marca Intrame, modelo UM-120 (900 m^2).
- Zona de acopios de áridos (1000 m^2).
- Viales y zonas de maniobras de maquinaria (2.500 m^2).
- Aparcamiento (1.000 m^2).
- Otras instalaciones (báscula, depósito de aguas, módulos prefabricados, oficinas, vestuarios, etc.)

Se pretende ocupar una extensión de 7.400 m^2 para ejecutar la planta de aglomerado, sobre un total de superficie de la parcela de 22.182 m^2

Suministros:

Abastecimiento de agua: La actividad de fabricación del aglomerado asfáltico, no utiliza agua en el proceso y no va a generar vertido industrial líquido. La zona de implantación de la planta de aglomerado cuenta con red de abastecimiento de agua gestionada por el Ayuntamiento de Ontígola. El consumo de agua de la instalación se limita al uso para el personal de las instalaciones para lo cual se instalará un depósito proporcional al número de trabajadores, y a la humectación de acopios, la cual se hará mediante aspersión por cuba transportable.

Saneamiento: Se instalará una caseta prefabricada dotada de servicios higiénicos, aseos y duchas portátiles, dotada de un depósito que almacenará los efluentes orgánicos y aguas procedentes de lavabo y duchas.

Infraestructura eléctrica: La planta de aglomerado en caliente se alimentará desde un grupo generador de 300 KVA, que alimentará a un cuadro principal de distribución.
Cuando la planta no opere, es necesario mantener en funcionamiento la caldera de fluido térmico de la instalación, instalándose para este uso un grupo electrógeno de 20 KVA.

Cerramiento: La parcela se encuentra actualmente vallada perimetralmente.

1.3 Proceso productivo.

Se trata de una planta de aglomerado asfáltico de fabricación continua marca Intrame de fabricación nacional model RM-120.

El proceso de producción comienza con la carga de los distintos áridos en las tolvas pre-dosificadoras mediante pala cargadora. Desde estas tolvas, los materiales son trasladados por una cinta lanzadora hacia el tambor secador, donde se elimina la humedad y se eleva la temperatura hasta alcanzar el valor previsto en el diseño. Una vez acondicionados, los áridos son conducidos mediante un elevador de cangilones hasta la parte superior de la torre, donde se ubica la criba. Allí se realiza la separación por granulometrías mediante tamices, y los áridos clasificados se depositan en los compartimentos correspondientes de la tolva de áridos, equipada con mecanismos de apertura para dosificar las cantidades requeridas hacia la tolva de pesado con báscula acumulativa.

Durante las fases de cribado y calentamiento, el aire se carga de polvo, humos y gases, por lo que se canaliza a través de conductos hacia el sistema anticontaminación de la planta, el filtro de mangas. Este equipo depura el aire y permite recuperar el filler, que se transporta mediante sinfines hasta un silo tubular para su almacenamiento y posterior incorporación a la mezcla. El excedente de filler, que se solidifica, se entrega a gestores autorizados para su correcta disposición. El filler destinado a la mezcla se eleva mediante un elevador hasta la tolva de pesado y se inyecta al mezclador mediante sinfín. En el mezclador de doble eje se incorporan todos los componentes del aglomerado, que son amasados por palas hasta obtener la mezcla bituminosa. Una vez lista, la mezcla se descarga por la compuerta del mezclador, pudiendo verterse directamente en camiones, en un silo de aglomerado situado bajo el mezclador o en una vagoneta que la transporta a silos para su almacenamiento.

En síntesis, el proceso comprende: vertido de áridos en tolvas desde las eras de acopio, pesaje y dosificación automática desde la caseta de mandos, cribado y calentamiento, transporte continuo de los componentes dosificados hasta la zona de mezclado con el betún, y finalmente la descarga de la mezcla en camiones basculantes para su transporte. La planta está diseñada para producir aproximadamente 120 t/h con áridos que presentan un 2,5% de

humedad, o 140 t/h con áridos secos, alcanzando temperaturas de salida entre 140 y 160 ºC. Las condiciones de cálculo consideran temperatura ambiente de 20 ºC, nivel del mar, calor específico de los áridos de 0,19 Kcal/kg ºC y una composición con 5% de betún y 5% de filler. El combustible empleado es Fuel-Oil pesado.

La instalación será permanente y estacionaria, destinada a la fabricación y venta de aglomerado para abastecer la zona de influencia. La jornada laboral será la regulada por convenio, con turnos de 8 horas en horario partido y sin actividad nocturna. Se estima una producción anual de 60.000 toneladas, con picos diarios de hasta 900 toneladas, dependiendo de la demanda. El funcionamiento previsto es de unas 1.760 horas al año, con una producción media de 35 t/h, aunque estos valores podrán variar en función de las condiciones del mercado.

Suponiendo una producción final de 60.000 Tn de aglomerado, se obtendrán las siguientes cantidades de materia prima a emplear:

- Árido fino y filler (AF-T-0/6-C) .....28.200 Tn.
- AG-T-6/12-C .....11.000 Tn.
- AG-T-12/19-C .....8.400 Tn.
- AG-T-19/25-C .....9.000 Tn.
- Betún Asfáltico .....3.000 Tn.

La planta tiene una capacidad de producción aproximada de 120 Tn/h de aglomerado para un grado de humedad de los áridos del 2,5% y de 140 Tn/h con áridos secos.

1.4 Producción y gestión de residuos

Los residuos sólidos urbanos o asimilables generados durante el desarrollo de la actividad serán depositados en contenedores correctamente segregados y gestionados conforme a lo establecido en las ordenanzas municipales del Ayuntamiento.

No se producirán vertidos ni a aguas superficiales ni a masas de aguas subterráneas durante la fase de construcción, así como tampoco durante la fase de funcionamiento.

Los residuos generados en la fase de construcción y demolición, así como también la excavación para la cimentación de las nuevas edificaciones serán entregados a gestor autorizado.

Los cambios de aceite de los vehículos se realizarán en un taller autorizado como opción principal.

La actividad se encuentra clasificada en el Grupo B (código 03 03 13 00) del Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera (Capca), recogido en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Todos los residuos serán entregados a gestor autorizado. En caso de vertido accidental se procederá a su limpieza y recogida, junto con la porción de suelo afectado.

1.5 Análisis de alternativas.

Para la valoración de las alternativas se indica que la se considera fundamental la ubicación en cuanto a proximidad a la zona de influencia de obras y disponibilidad de terrenos (se plantea su instalación en un suelo asimilado a industrial), por tanto, en el análisis de alternativas se tienen en cuenta distintos parámetros como son movilidad sostenible, empleo, cambio climático, hidrología, etc.

Alternativa 0: Consiste en la no ejecución de la actividad proyectada evita impactos como ocupación del suelo, impacto visual, alteración de la vegetación y la hidrología. Sin embargo, aumenta otros efectos negativos: mayor emisión de gases por el transporte desde plantas más lejanas, contribución al cambio climático y reducción del empleo local. Además, esta alternativa no es viable técnicamente, ya que no existen plantas de aglomerado cercanas que puedan abastecer las obras futuras en la zona de estudio.

Alternativa 1: La instalación de una planta de fabricación de aglomerado en caliente en la zona, con producción estimada de 60.000 toneladas anuales, se considera técnica y económicamente viable mediante la alternativa 1, que propone una planta RM-120 con capacidad de 120 t/h. Esta actividad es discontinua, realizándose solo entre

abril y octubre debido a la necesidad de mantener el material a más de 90°C, y no permite almacenamiento, por lo que es esencial dimensionar la producción. El impacto ambiental será mínimo: la zona es industrial y carece de valor agronómico, no existen arroyos y el suelo ya está ocupado por hormigón, lo que hace la afección reversible. Las emisiones se reducen frente a otras alternativas gracias al menor consumo de combustibles y la proximidad a las obras, disminuyendo CO_2 y gases de efecto invernadero, además de emplear equipos certificados con las mejores técnicas disponibles. La instalación también generará empleo cualificado en la zona.

Alternativa 2: La alternativa 2 plantea la instalación de una planta RM-260 con capacidad de 260 t/h, manteniendo la misma producción anual estimada de 60.000 toneladas, pero con posibilidad de atender obras de gran envergadura que requieran volúmenes de hasta 150.000 toneladas en tres meses, lo que la hace viable técnica y económicamente para proyectos importantes. Al igual que en la alternativa 1, la actividad es discontinua y se realiza durante seis meses al año, pero esta opción implica mayor ocupación de suelo por el tamaño de la instalación y el número de tanques y acopios, aunque sigue siendo reversible y se ubicará en naves industriales existentes. Las emisiones a la atmósfera son superiores debido al mayor consumo de combustibles fósiles y materias primas, lo que incrementa la generación de gases de efecto invernadero y la afección al cambio climático, aunque el transporte del producto sigue siendo mínimo por la proximidad a las obras. La afección a vegetación, flora e hidrología es prácticamente nula, como en la alternativa anterior, y el impacto sobre el empleo será similar, con necesidad de mano de obra cualificada.

El promotor justifica la elección de la alternativa 1 ya que cumple con los criterios de selección considerados y además este proyecto no hay ninguna otra alternativa de mayor viabilidad en la zona que las estudiadas para la implantación de estas instalaciones.

Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.

El 25 de julio de 2024 tiene entrada en la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Calidad Ambiental, solicitud inicio de evaluación de impacto ambiental simplificada, junto con el documento ambiental y el justificante de pago de la tasa correspondiente conforme a la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-24-3406.

El 24 de enero de 2025, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

1.- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Medio Natural (*)
2.- Unidad Coordinadora Prov. Agentes Medioambientales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo. Coordinador de la Comarca de Ocaña (*)
3.- Consejería de Desarrollo Sostenible, Servicio de Prevención e impacto ambiental.
4.- Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030. Servicio de Residuos.
5.- Dirección Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Minas.
6.- Ayuntamiento de Ontígola.
7.- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio Provincial de Patrimonio Cultural. (*)
8.- Consejería de Fomento. Dirección General de Carreteras (*)
9.- Confederación Hidrográfica del Tajo (*)
10.- Demarcación General de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha. Dirección General de Carreteras (*)
11.- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. Servicio de Protección Ciudadana (*)
12.- Acmaden. Ecologistas en Acción.
13.- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
14.- WWF España.
15.- Agrupación Naturalista Esparvel.
16.- Asociación ecologista Ardeidas.
17.- Asociación Toledo Aire Limpio.

En la misma fecha se manda solicitud de información complementaria al promotor.

Con fecha 2 de junio de 2026, se notifica al promotor que, recibidas las alegaciones e informes preceptivos en base al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, se pone en conocimiento del promotor que se han publicado dichos informes en la aplicación Nevia por si considera que deben introducir alegaciones al proyecto y al estudio de impacto ambiental.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1.- Ubicación del proyecto.

La planta de aglomerado en caliente, se instalará en el polígono 25, parcela 91 del término municipal de Ontígola (Toledo), cuyas coordenadas U.T.M. del centro del emplazamiento son X: 452.460 Y: 4.425.170, Z: 620 huso 30. La identificación catastral de la parcela es 45124A025000910001XA.

La localización de la parcela se sitúa a unos 3 km al sur de la localidad de Ontígola, concretamente en el paraje “Descuento”, colindante a la vía de servicio de la Autovía A4 (Madrid-Cádiz) situándose en las inmediaciones de un nudo desde donde se accede a todas ellas de forma directa.

El emplazamiento elegido no afecta directamente a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, así como tampoco a los hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anexo I de la citada norma.

La parcela objeto del proyecto no producirá afección a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.

En lo referente a zonas protegidas recogidas oficialmente en el PHT 2023-2027, el área en donde se desarrollan las actuaciones se encuentra dentro del área de captación de la zona sensible “Embalse De Castrejon – ES030ZSENESCM572”, en la zona vulnerable “ES030_ZVULES42_4 - Lillo-Quintanar-Ocaña” y en la zona de abastecimiento identificada con el código ES030ZCCM0000004584.

La parcela objeto de estudio no se encuentra sobre ninguna masa de agua subterránea.

El Ayuntamiento de Ontígola, emite informe de los Servicios Técnicos Municipales, con fecha 2 de julio de 2026, en el que indica que el suelo donde se pretende ubicar la actividad tiene la siguiente clasificación y calificación: suelo no urbanizable. La actividad se contempla dentro de los usos urbanísticos admitidos por el planeamiento de las Normas Subsidiarias y complementarias de Ontigola. Por tanto, la instalación de la actividad de la planta de aglomerado en caliente, si es compatible con el planeamiento urbanístico.

3.2.- Características del proyecto.

El proyecto no plantea la necesidad de consumo de agua para el proceso productivo, justificando que únicamente se utilizará el necesario para los aseos y vestuarios del personal que será gestionado de forma independiente mediante el abastecimiento de agua de la red municipal a un depósito. Además, se humectarán los acopios mediante aspersión por cuba transportable.

La fuente eléctrica existente corresponde a un grupo generador de 300 KVA, que alimentará a un cuadro principal de distribución que será la infraestructura que abastecerá al proyecto. Para el tiempo en el que la planta no esté en funcionamiento será otro grupo electrógeno de 20 kVa el que se utilizará para mantener en funcionamiento la caldera de fluido térmico de la instalación.

La parcela objeto del estudio se encuentra no se encuentra dentro ni cerca de ningún lugar protegido o con vegetación significativa, se trata de una zona antropizada.

3.3. Características del potencial impacto.

El ámbito de la construcción de la planta de aglomerado en caliente en la parcela 91 del polígono 25 del término municipal de Ontígola (Toledo), se sitúa a una distancia superior a los 4 km de la carretera autonómica CM-4005.

La parcela 9011 del polígono 25 se ubica en la margen derecha de la vía de servicio de la calzada izquierda de la Autovía A-4, a la altura del p.k. 56+300, en el término municipal de Ontígola (Toledo).

Durante el desarrollo de las obras de instalación del proyecto, se verán afectadas negativamente la calidad del aire, debido a la emisión de polvo y gases a la atmósfera, movimiento de tierras, cimentación, etc. y un aumento considerable de ruidos y compactación del suelo, debidos a la maquinaria pesada, el tráfico de vehículos y el movimiento de tierras. En el transcurso de esta fase será necesario utilizar las medidas oportunas que minimicen al máximo este tipo de afecciones al medio y a la población, aunque estos impactos son de efecto temporal, mientras que duren las obras.

Los residuos generados en esta fase de construcción deberán gestionarse mediante gestor autorizado para no comprometer los valores del medio natural. Del mismo modo, el parque de maquinaria utilizado durante la realización de las obras, podría generar el vertido de residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación del suelo y aguas subterráneas y superficiales.

En este proyecto, el impacto potencial que se generará sobre la atmósfera será el producido por la emisión de gases, polvo y ruido. Los gases son producidos por el secadero, caldera y el quemador. El polvo en suspensión producido por la carga y descarga del material y paso de la maquinaria pesada y el ruido producido por la carga y descarga del material y maquinaria.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera establece los niveles máximos permitidos de emisión de partículas a la atmósfera.

Durante la fase de funcionamiento los residuos generados serán aquellos procedentes del propio ejercicio de la actividad, es por esto que se deberá autorizar como productor de residuos peligroso Los residuos deberán recogerse de forma separativa y serán retirados por gestor autorizado.

El documento ambiental justifica la solución propuesta como la alternativa más viable puesto que es la que presenta mejores condiciones ambientales y sociales.

No existe afección al patrimonio cultural ni a montes públicos.

Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, el promotor considera que analizados dichos riesgos, la zona se cataloga, en relación a la peligrosidad por desbordamiento como A3 peligrosidad por desbordamiento media, cercana a la zona catalogada como B, peligrosidad por desbordamiento B. Además, se encuentra dentro de zonas con peligrosidad sísmica muy baja. Para analizar el riesgo de incendio se ha consultado el Mapa de Frecuencia de Incendios (Miteco), así como también el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) y el Mapa del Plan Director de Defensa contra Incendios Forestales de Castilla La Mancha, concluyendo que la parcela donde se pretende instalar la planta de aglomerado, se encuentra localizada en una zona donde la vulnerabilidad por riesgo de incendio en la interfase urbano-forestal es de carácter bajo.

En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial en Toledo considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al estudio de impacto ambiental presentado, a las medidas aportadas por los organismos consultados y a las prescripciones de esta resolución.

Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.

Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en

aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.

La parcela donde se ubicará el proyecto no afecta a ningún área protegida de acuerdo con la Ley 9/1999 de 26 de mayo de conservación de Castilla-La Mancha ni a la Red Natura 2000, así como tampoco afecta a hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial incluidos en la misma Ley 9/1999. Tampoco afecta a montes de utilidad pública, ni a vías pecuarias.

Teniendo en cuenta las dimensiones y ubicación del proyecto, en una zona muy antropizada, cercana a otras instalaciones y al núcleo urbano, se estima que el efecto de la instalación sobre los recursos naturales, sería compatible con su conservación, por lo que el proyecto se considera viable ambientalmente.

En su informe de fecha 31 de enero de 2026, el agente medioambiental indica que no se encuentra dentro ni cerca de ningún lugar protegido o con vegetación significativa, no tiene afecciones a fauna, así como tampoco a fauna ni a elementos geomorfológicos ya que se sitúa en el mismo sitio donde antes había otra planta, estando la zona de alrededor muy industrializada. No hay núcleos poblacionales cerca, encontrándose dos arroyos en las proximidades, pero lejos de posibles afecciones.

Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y las aguas superficiales el vertido de elementos físico-químicos contaminantes para ambos medios.

En caso de modificación o eliminación de la cubierta vegetal natural se deberá contar con la correspondiente autorización de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, previa solicitud, en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha y/o Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, según proceda.

4.2.- Protección del sistema hidrológico.

El informe de fecha 16 de abril de 2025 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, indica que, en cuanto a aguas superficiales, según la cartografía consultada (visor cartográfico de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la zona de actuación se encuentra fuera de la zona de policía de cauces públicos. No obstante, a pesar de que las no se localicen en las cercanías de aguas superficiales ni asienten sobre masas de agua subterránea, se significa que han de ser protegidas, en cualquier caso. Por lo tanto, se significa que en la puesta en práctica de las actuaciones contempladas en el proyecto deberán tenerse en cuenta las consideraciones expuestas en este informe para evitar cualquier actuación que pudiera afectar negativamente al dominio público hidráulico.

El municipio de Ontígola se encuentra integrado dentro de los municipios que son abastecidos por la Mancomunidad de Aguas del río Algodor.

Actualmente se encuentra en tramitación una concesión de aguas superficiales del río Tajo con destino a uso abastecimiento de 45 municipios de la provincia de Toledo (Sistema Algodor), a detraer del embalse de Almoguera a través de la conducción AlmogueraGirasol-Algodor-Sagra Este, en el término municipal de Colmenar de Oreja (Madrid) y Almoguera (Guadalajara), contenido en el expediente de referencia C- 0260/2022.

En lo referente a los vertidos consideran vertidos los que se realicen directa o indirectamente en las aguas continentales, así como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica utilizada.

Son vertidos directos la emisión directa de contaminantes a las aguas continentales o a cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como la descarga de contaminantes en el agua subterránea mediante inyección sin percolación a través del suelo o del subsuelo.

Son vertidos indirectos tanto los realizados en aguas superficiales a través de azarbes, redes de colectores de recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro medio de desagüe, o a cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, así como los realizados en aguas subterráneas mediante filtración a través del suelo o del subsuelo

Queda prohibido con carácter general el vertido directo o indirecto de aguas y productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente

con la previa autorización. Dicha autorización corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente.

En el supuesto de que vaya procederse de otra manera al respecto del saneamiento de las aguas residuales y vaya a efectuarse un vertido (por ejemplo, el vertido resultante del empleo de fosa séptica (o similar) dotada de un sistema de filtrado/depuración como puede ser filtros biológicos (o cualquier otro sistema), cuyas aguas tratadas son evacuadas al medio exterior) es necesario contar con la autorización de vertido por parte de este Organismo previo al mismo, y al respecto se indica:

Esta Confederación Hidrográfica del Tajo no autoriza vertidos individuales al dominio público hidráulico cuando los mismos puedan formar parte de una comunidad o aglomeración urbana, por lo que, si el vertido de las aguas residuales puede conducirse a una red general de saneamiento, deberá conectar el vertido a dicha red de saneamiento. En el caso de que haya imposibilidad de conexión a una red general de saneamiento, se deberán unificar (en la medida de lo posible) todos los flujos de aguas residuales generados en la actividad para su conducción a una única instalación de tratamiento y evacuación en un único punto de vertido final. En cualquier caso, las conducciones de las redes de saneamiento deberán ser estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales a las aguas subterráneas. Por otro lado, en el caso de que se contemple ejecutar un drenaje de aguas pluviales, esta Confederación Hidrográfica del Tajo indica:

- La red de saneamiento se recomienda que sea separativa (red de saneamiento de aguas residuales separada de la red de drenaje de aguas pluviales). En el supuesto de que vaya a realizarse una red unitaria, se deberá disponer de algún método o dispositivo (por ejemplo, depósito Anti – DSU o tanque de tormentas, etc.) cuya función sea evitar el vertido de contaminantes al medio receptor durante sucesos de lluvia.
- En cualquier caso, se recomienda el empleo de técnicas de drenaje de aguas pluviales sostenible. Asimismo, se informa que deberá realizarse una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de aguas.

Por último, se indica que la reutilización de las aguas procedentes de un aprovechamiento requerirá concesión administrativa tal como establecen los artículos 59.1 y 109 del TRLA. Sin embargo, en caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de las recogidas en la previa autorización de vertido.

En lo que respecta al posible empleo de combustibles y carburantes, desde este Organismo se indica que todos los depósitos de combustibles/carburantes y redes de distribución de los mismos, ya sean enterrados o aéreos, deberán ir debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de contaminar el medio hídrico.

En lo que respecta a las aguas de proceso, se significa que la explotación debe trabajar con recirculación de las aguas de proceso, es decir, se actúa con “vertido cero”.

Los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, concretamente a los aceites usados, deberán ser almacenados en bidones para su posterior gestión por gestor autorizado. Dichas operaciones se deberán realizar en un lugar controlado.

El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde está garantizada la impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía.

4.3.- Protección del suelo:

En relación a las extracciones de tierra realizadas durante la fase de las obras, si se generasen tierras limpias sobrantes, estas se podrán gestionar a través de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas

generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

Si, además, se precisase la aportación de tierras limpias externas sería de procedencia autorizada con notificación previa telemática a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para su utilización conforme con la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización.

Si la actuación implica la eliminación de cubierta vegetal, deben contar previamente con la autorización del Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible.

4.4.- Gestión de residuos

Los residuos generados, debidos a la actividad, independientemente de la clasificación de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Dicha Ley 7/2022, en sus artículos 20 y 21, establece las obligaciones de los productores iniciales u otros poseedores de residuos, relativas a la gestión de sus residuos, así como las relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de estos. En cuanto a la comunicación previa al inicio de las actividades de producción y gestión de residuos, el artículo 35 dispone los supuestos en que será necesario presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades ante la autoridad competente de la comunidad autónoma donde estén ubicadas, las entidades o empresas. Asimismo, las personas físicas o jurídicas registradas y los productores iniciales que generen más de 10 toneladas de residuos no peligrosos al año, dispondrán de un archivo electrónico donde se recojan, por orden cronológico, la cantidad, naturaleza y origen del residuo generado y demás condiciones que se establecen en el artículo 64, así como las obligaciones de información reguladas en los artículos 65 y 66, de dicha Ley.

Los residuos peligrosos y no peligrosos generados en la explotación, se almacenarán en contenedores estancos debidamente etiquetados, hasta su recogida por un gestor autorizado y se dispondrán en un local ventilado y bien iluminado, tal y como se establece en la Orden 21/01/2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos y los artículos 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. No obstante, debe garantizarse una correcta gestión de estos residuos en la propia explotación mediante el manejo y almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa vigente.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención en caso de generar residuos peligrosos como envases contaminados, aceite hidráulico usado de mantenimiento de maquinaria, absorbentes impregnados con hidrocarburos, etc., debe cumplirse lo establecido en la precitada Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, con respecto a su entrega a gestor autorizado y normas específicas de su producción.

Los residuos de construcción generados durante el desarrollo de las zapatas y apoyos de las instalaciones se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller autorizado o en su defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Productores y Gestores de Residuos de Castilla-La Mancha y presentar contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos generados a gestores autorizados.

4.5.- Protección contra el ruido, emisión de partículas a la atmósfera y contaminación lumínica.

Las plantas de aglomerado asfáltico se encuentran contempladas en el Anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación, concretamente en el Grupo: B, Código: 03 03 13 00 de dicho anexo. Por lo tanto, las mencionadas actividades estarán sometida a la autorización administrativa prevista en la Ley 34/2007.

A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, no superándose los niveles de emisión a la atmósfera fijados en los anexos no derogados por la precitada Ley, del Decreto 833/1975, de 6 de febrero. No obstante, si la producción de polvo fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca y la máquina deberá disponer de un captador de polvo en perfecto estado de funcionamiento.

Respecto a la generación de ruido, las zonas de implantación de equipos generadores de ruido dispondrán de medidas correctoras que garantizarán el cumplimiento de los objetivos de calidad definidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, y demás normativa sectorial de aplicación.

Los niveles de ruido generados en las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre modificado por el Real Decreto 524/2006 de 28 de abril.

La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus ordenanzas.

Durante el proceso de obras, todo el tránsito de los vehículos se realizará por los caminos ya existentes de acceso al área de actuación.

4.6.- Protección de la salud.

No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa. Se dispondrá de agua apta para el consumo de los trabajadores.

4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.

Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su informe favorable de 13 de junio de 2025 indica que, en caso de aparición de restos con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.

A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina de obra.

4.8.- Protección del paisaje.

La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente terminados, empleando las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.

4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla–La Mancha, Reglamento de Suelo Rústico.

Con fecha 8 de abril de 2026, la Dirección General de Carreteras informa que, una vez analizada la documentación aportada y realizadas las comprobaciones necesarias se observa que:

- La parcela 91 del polígono 25 se ubica en la margen derecha de la vía de servicio de la calzada izquierda de la Autovía A-4, a la altura del p.k. 56+300, en el término municipal de Ontígola (Toledo).
- Según el documento "Clasificación del suelo en los terrenos colindantes con las carreteras de competencia de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid-Autovía A-4", redactado por Ineco, de fecha julio de 2014, el uso del suelo es "no urbanizable", de acuerdo con las Normas Subsidiarias del municipio de Ontígola aprobadas definitivamente con fecha 25/01/1995 (Diario Oficial de Castilla-La Macha de fecha 24/02/1995).
- La parcela afectada se encuentra fuera de las zonas de protección de la Autovía A-4, tanto del tronco como de la vía de servicio. No obstante, el acceso a dicha parcela se realiza desde el acceso existente a la altura del p.k. 56+300 de la vía de servicio.

Considerando que la solicitud está asociada a un trámite previo a la correspondiente solicitud de autorización para la ejecución de la planta de fabricación de aglomerado asfáltico; a la vista de la estimación del tráfico generado por la nueva actividad, se considera que ésta no alteraría negativamente de forma significativa el nivel de servicio de la Autovía A-4 (tronco, vía de servicio y enlaces). No obstante, estas conclusiones preliminares quedan condicionadas a que en el momento en el que se solicite la correspondiente solicitud de autorización a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha se aporte un estudio de tráfico acorde a la normativa aplicable teniendo en cuenta tanto el año de servicio como en el análisis en año horizonte que las ratifique.

Finalmente informa que, previamente a la ejecución de cualquier tipo de actuación que tenga afección a la Autovía A-4 o a sus zonas de protección, el interesado deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección General de Carreteras, previa aportación de la documentación técnica necesaria para describir con el nivel de detalle adecuado las obras a ejecutar. Todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes. Para poder informar sobre el cambio de uso del acceso de la parcela indicada, el solicitante deberá aportar una justificación de que el tráfico que generarán la nueva actividad en las instalaciones existentes no va a afectar a los niveles de servicio de la Autovía A-4 (tronco, vía de servicio, enlaces, etc.), para lo cual se deberá entregar un estudio de tráfico. Asimismo, en caso de que se prevea una afección significativa, se deberá aportar una propuesta con las medidas de acondicionamiento necesarias para mantener inalterado el nivel de servicio y de seguridad vial de la Autovía A-4. Para poder llevar a cabo una nueva actividad en la parcela indicada, se deberá solicitar la correspondiente autorización a la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, donde se deberá aportar la documentación establecida en el artículo 126 del Real Decreto 899/2025, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Asimismo, se tendrá en cuenta el artículo 28.5 de la Ley 37/2015, de Carreteras, en el que se establece que "serán nulas de pleno derecho las autorizaciones administrativas y licencias que hayan sido otorgadas contraviniendo los preceptos de la presente Ley".

El Servicio de Protección Ciudadana, emite un informe con fecha 1 de julio de 2025 en el que indica que, revisados los principales riesgos de posibles emergencias de protección civil, se concluye que no aparecen en el término municipal señalado, riesgos especialmente significativos que deriven en el establecimiento de medidas excepcionales de protección. No obstante, y ante cualquier situación de emergencia que pudiera producirse, se activarían los correspondientes Planes de Emergencias existentes (recursos ordinarios, planes municipales, regionales y/o estatales).

4.10.- Cese de la actividad.

Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la retirada de los residuos que pudieran quedar almacenados, así como toda la maquinaria e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la edificación, como luz, agua, refrigeración y calefacción, saneamiento, etc., así como cualquier otro tipo residuo, cumpliendo siempre la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, los residuos generados durante esta fase, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 7 de abril, de Residuos y suelos contaminados para una economía circular, así como lo dispuesto en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo que deberán gestionarse mediante gestor autorizado y se deberá dejar el área de actuación en perfecto estado de limpieza. Se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza.

El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente, debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan de desmantelamiento y restauración a seguir y el compromiso del promotor de su realización.

Quinto. Programa de vigilancia ambiental.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.

Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental, como encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en el presente Informe de impacto ambiental.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en el presente informe. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del Informe de impacto ambiental.

De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del Informe de Impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.

El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el documento ambiental y documentación complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:

- Control de los trabajos y de las obras de ejecución del proyecto, que deberán contar en todo momento con la preceptiva autorización previa para la modificación de cubiertas vegetales, del Servicio de Medio Natural, en su caso.
- Control de las medidas excepcionales de protección, establecidas frente a los riesgos especialmente significativos que deriven de la ejecución y desarrollo de la actividad.
- Control y seguimiento del estudio acústico de la zona de actuación.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados, tanto en la fase de obras como durante el desarrollo de la actividad (peligrosos y no peligrosos).
- Control del correcto almacenamiento de los residuos generados como consecuencia de las obras y del desarrollo de la actividad.
- Control de decibelios durante el desarrollo y explotación del proyecto y cumplimiento de medidas de prevención.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Confirmación de que se ha procedido a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando todos los residuos mediante gestor autorizado.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la presente Declaración.

Sexto. Documentación adicional a presentar por el promotor.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo:

a) Previo al inicio de la actividad
- La autorización administrativa de la Dirección General de Calidad Ambiental para ejercer actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
- Inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha, como productor.
- Autorización preceptiva del Servicio de Medio Natural para la modificación de cubiertas vegetales, en su caso.
- Instalación de las medidas de autoprotección interior contra incendios.
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Plan de desmantelamiento presupuestado y compromiso del promotor de su realización.

b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 6/2024, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 112/2023, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24 de mayo de 2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Instalación de una planta discontinua de aglomerado en caliente para fabricación, venta y distribución de aglomerado en paraje descuento parcela 91 polígono 25 en TM de Ontígola (Toledo)” (Exp. PRO-TO-24-3406), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.

El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad, con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La presente Resolución de Informe de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

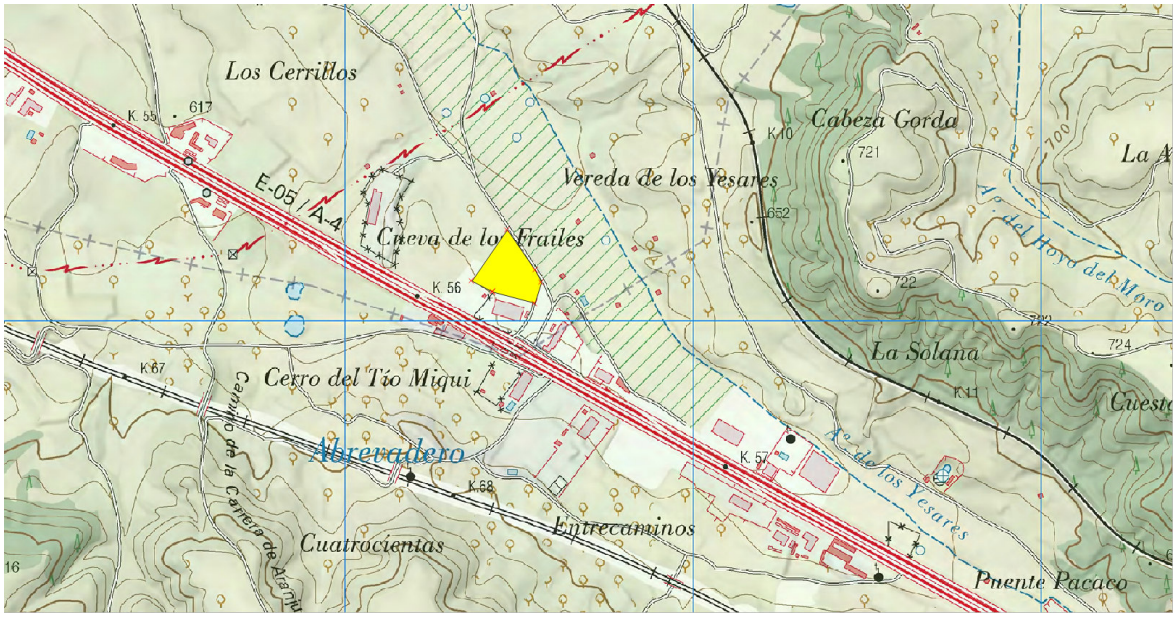
Se adjunta anexo cartográfico

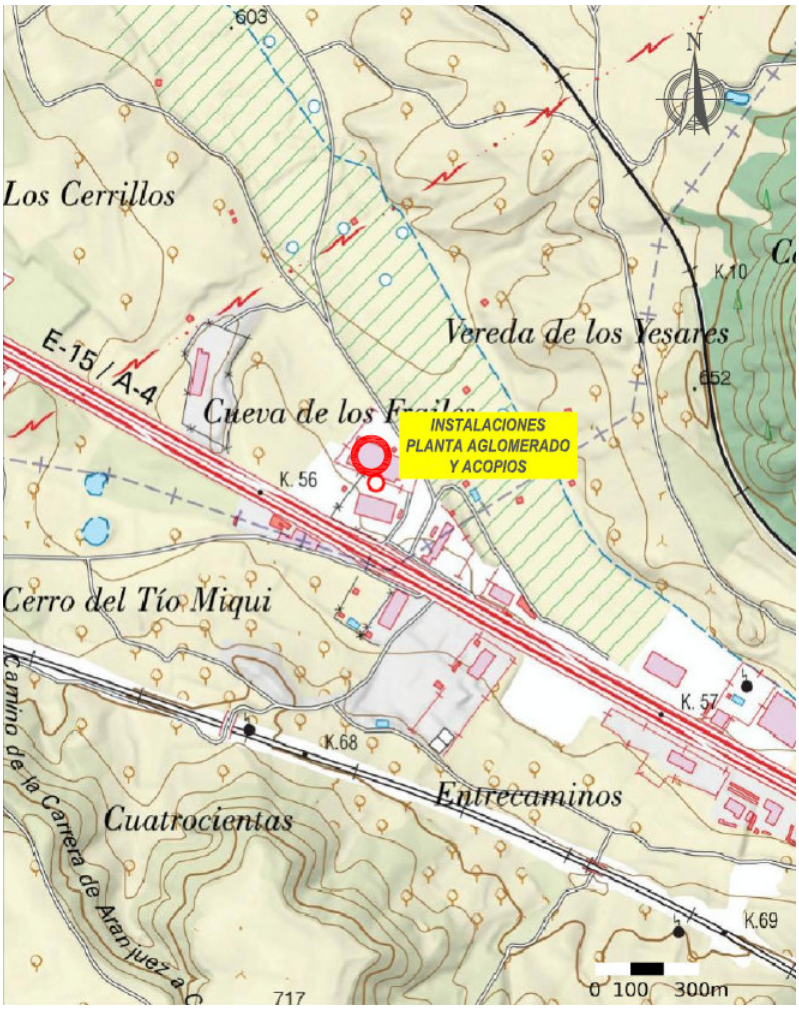
Toledo, 22 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

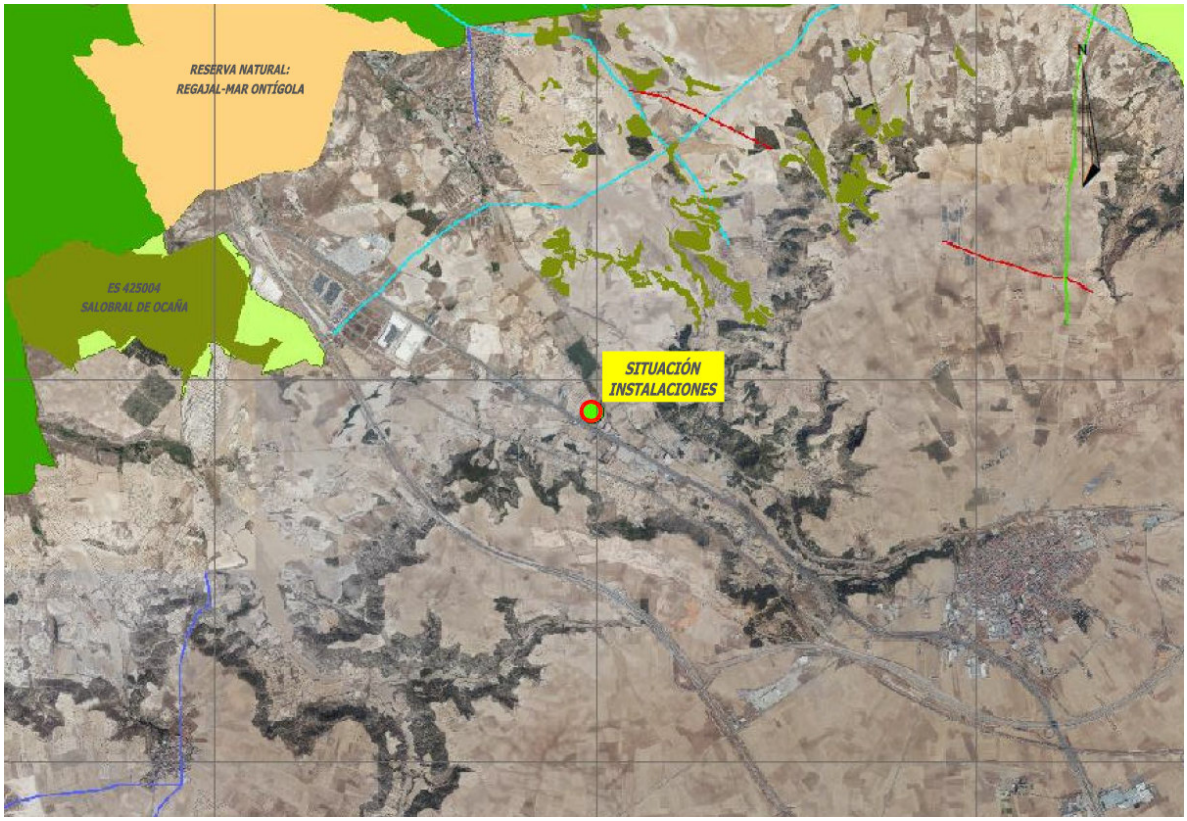
ANEXO CARTOGRÁFICO

1. MAPA Nº1: MAPA TOPOGRÁFICO UBICACIÓN INSTALACIÓN





2. MAPA Nº2: ORTOFOTO UBICACIÓN INSTALACIÓN





3. MAPA Nº3: CROQUIS DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

